



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. Valentina Paletto	Presidente rel.
dott. Manuela Scudieri	Consigliere
dott. Lucio Marcantonio	Consigliere

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 904/2021 V.G. avente ad oggetto reclamo avverso il decreto reso dal Tribunale di Milano in data 28.4.2021 ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quinquies c.c. pendente
tra

Parte_1 nata a Milano il 26.8.1976 residente a Milano, Via Cornalia n.26
C.F. C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Sironi del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Via Turati n. 8, ha eletto domicilio

RECLAMANTE

e

Controparte_1 nato a Milano il 18.6.1971, residente ad Arese, Via Valera n. 21
C.F. C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Leda Conti e Paola Verga del Foro di Milano, presso il cui studio, in Milano, Corso Emanuele n. 30, ha eletto domicilio

RECLAMATO

con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. Giuseppe D'Amico

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto reso in data 28.4.2021 e comunicato in data 1.6.2021, il Tribunale di Milano - decidendo sul ricorso depositato in data 4.7.2019 da Controparte_1 ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quinquies c.c. volto ad ottenere l'affido esclusivo, il collocamento presso di sé dei figli minori Persona_1 e Per_2 nati rispettivamente il 25.4.2007 e 29.8.2009 dalla convivenza *more uxorio* intrattenuta con Parte_1 ed il loro mantenimento diretto, in parziale modifica delle condizioni disposte dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5814/15 del 29.4.2015 - ha

affidato i minori all'Ente, limitando l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni sanitarie, educative, scolastiche e della residenza abituale, ha disposto il loro collocamento prevalente presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita paterno, confermando la regolamentazione vigente (incontri a fine settimana alternati, dal giovedì dopo la scuola al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola, vacanze natalizie, pasquali ed estive con ripartizione paritaria e secondo il criterio dell'alternanza), ha incaricato il Servizio sociale, in collaborazione con i Servizi specialistici del territorio, di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e di svolgere un'attività di monitoraggio, comportante la valutazione periodica delle condizioni di benessere psico emotivo dei minori, nonché la prosecuzione degli interventi di supporto e sostegno educativo, psicologico, psicoterapeutico ed alla genitorialità già avviati, con facoltà di modulare le frequentazioni con il padre, ha confermato le restanti statuizioni contenute nella sentenza n. 5814/15 resa dal Tribunale di Milano in data 29.4.2015, pubblicata l'8.5.2015, ha invitato le parti ad attenersi alle indicazioni dei Servizi sociali, ha rigettato le domande ex art.709 ter e 614 bis cpc, ha compensato le spese di lite ed ha posto definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.

Tali provvedimenti, già assunti con decreto provvisorio collegiale reso in data 14.5.2020, sono stati confermati in via definitiva dal Tribunale con il provvedimento in questa sede reclamato, sulla base di quanto emerso dalle approfondite valutazioni del nucleo familiare operate in sede di CTU, disposta nel corso del giudizio, le quali hanno evidenziato una elevata conflittualità tra le parti, il cui rapporto è risultato essere connotato da modalità relazionali disfunzionali, da reciproca sfiducia e da continue accuse di inidoneità genitoriale, tali da non consentire un adeguato e sereno svolgimento di funzioni genitoriali condivise, a fronte di un'accertata preoccupante sofferenza psichica di entrambi i minori, non pienamente compresa dalla coppia genitoriale e ritenuta dal consulente a forte rischio evolutivo (*Per_1* ha mostrato un disturbo del pensiero, un assetto depressivo ed un attaccamento di tipo disorganizzato, con rischio di condotte di tipo antisociale, mentre *Per_2* ha mostrato una consistente difficoltà emotiva, con preoccupante tendenza a farsi carico dei bisogni altrui, trascurando i propri, sofferenza psicopatologica, caratterizzata da un disturbo del pensiero e da iper vigilanza ed un attaccamento di tipo insicuro ed ansioso).

Il Tribunale, inoltre, non ravvisando aspetti di criticità/pregiudizio rispetto alla permanenza dei due minori presso la madre, ha confermato il loro collocamento presso la stessa e l'ampio diritto di visita paterno, già disposto con sentenza del 29.4.2015, rigettando, infine, le domande ex art. 709 ter e 614 bis c.p. avanzate dalle parti, avuto riguardo al contesto altamente conflittuale e alla reciprocità dei comportamenti disfunzionali assunti da entrambi i genitori.

2. Con atto depositato in data 11.6.2021, *Parte_1* ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Milano ed ha chiesto, in parziale riforma del provvedimento impugnato, di ammonire *Controparte_1* di astenersi da comportamenti pregiudizievoli ai danni dei figli e di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie in loro favore, come indicato nella sentenza n. 5814/2015 del Tribunale di Milano, nonché la condanna della controparte al risarcimento dei danni procurati alla madre ed ai figli ai sensi degli art. 709 ter co.2 n. 4 e 614 bis cpc, con vittoria di spese e competenze anche del primo grado di giudizio.

Nel riportare i fatti oggetto della presente vicenda, la difesa *Pt_1* ha riportato che, a seguito di una discussione, intervenuta con il figlio *Per_1* in data 20.5.2019, alla quale era presente anche il proprio marito, *Persona_3*, nel corso della quale, quest'ultimo, intervenendo per stemperare

l'animosità del comportamento assunto dal minore nei confronti della madre, lo aveva colpito con due sberle sulla spalla destra, il padre, venuto a conoscenza di tale episodio, non aveva più riconsegnato i figli alla **Pt_1**, nonostante la stessa fosse collocataria prevalente dei due minori, in forza della sentenza del Tribunale di Milano del 29.4.2015, rendendo, inoltre, difficoltosi gli incontri con la madre fino al mese di ottobre 2019, stante, altresì, l'assenza di provvedimenti immediati da parte dell' **CP_2**, volti a ripristinare le normali frequentazioni di **Per_1** e di **Per_2** con la genitrice; la difesa ha, quindi, affermato che solo a seguito del provvedimento provvisorio del Tribunale, emesso in data 14.5.2020, i due figli, nel mese di maggio 2020 e pertanto a distanza di circa un anno dall'intervenuto arbitrario allontanamento operato dal padre, erano tornati ad abitare stabilmente con la madre, mentre, solo grazie all'intervento del consulente tecnico, nominato dal Tribunale, nel mese di ottobre 2019, era stata ripristinata la frequentazione madre e figli, inizialmente alla presenza di un terzo ed in assenza del marito della **Pt_1**, [...]
Per_3.

Con i propri motivi di reclamo, la difesa **Pt_1** ha, in primis, contestato l'erroneità del decreto impugnato in relazione al mancato accoglimento della domanda ex art. 709 ter cpc; a tale riguardo la difesa ha eccepito che il padre, in violazione di quanto stabilito dalla sentenza del 29.4.2015 resa dal Tribunale di Milano, ha arbitrariamente tenuto presso di sé i figli dalla data del 23.5.2019 a quella del 26.5.2020, impedendo alla madre ogni contatto, sostenendo la pericolosità della coabitazione degli stessi con il marito della ex compagna e l'inerzia della genitrice nell'adozione di comportamenti a loro tutela; la difesa ha, inoltre, dedotto che il padre non ha provveduto al regolare pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento dei figli, risultando, nell'attualità, debitore dell'importo di 22.550,61 euro ed ha, quindi, affermato che l'art. 709 ter cpc è norma volta ad ottenere dal giudice un provvedimento finalizzato a risolvere le controversie insorte tra i genitori, nell'esercizio delle loro funzioni genitoriali, sia nel caso in cui uno dei due sia gravemente inadempiente nei confronti del figlio, sia nell'ipotesi in cui ponga in essere atti che possano recare pregiudizio al medesimo, tal ch'è la condanna al risarcimento del danno risponde ad una funzione sanzionatoria deterrente della condotta del genitore, al fine di dissuaderlo dal tenere in futuro condotte pregiudizievoli ai danni della prole; la difesa **Pt_1** ha, pertanto, evidenziato che il Tribunale avrebbe dovuto censurare, ai sensi dell'art. 709 cpc, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, nonché l'arbitrario allontanamento dei figli posto in essere dal padre ai danni della madre, per un periodo di circa un anno, avendo tale condotta determinato una lesione del diritto dei minori ad un rapporto equilibrato con entrambi i genitori; a tale riguardo la difesa ha evidenziato che l'assunta pericolosità del nucleo familiare materno non è stata rilevata né dal Tribunale, né dai Servizi incaricati, né nell'ambito del procedimento penale radicatosi a carico di **Persona_3**, a seguito della denuncia sporta dal **CP_1** per le lesioni ai danni del figlio **Per_1** (pendendo, allo stato, procedimento penale per il reato di abuso dei mezzi di correzione), né nel corso dell'espletata CTU, avendo il consulente, dott.ssa **Per_4** escluso profili di pericolosità rispetto alla convivenza dei due minori con il marito della madre e di contro evidenziato come il vero trauma per i due ragazzini sia stato rappresentato dall'improvviso stravolgimento delle loro abitudini di vita e dalla forzata separazione dalla madre, conseguiti al loro trasferimento presso il padre.

Con il secondo motivo di reclamo, la difesa **Pt_1** ha eccepito la contraddittorietà della decisione assunta dai giudici di prime cure, i quali, pur avendo affermato il danno determinato ai minori dal loro improvviso allontanamento dal contesto materno, si sono, poi, limitati ad

escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 709 ter cpc, in ragione dell'elevata conflittualità genitoriale emersa nel corso del giudizio.

3. Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 25.7.2022, **Controparte_1** ha chiesto, in via principale, il rigetto del reclamo di controparte, con vittoria di spese e competenze di giudizio ed in via subordinata l'applicazione della sola sanzione dell'ammonimento.

In particolare, la difesa di parte reclamata ha evidenziato che il padre - dopo avere appreso da **Per_1** l'episodio di percosse subito ad opera del marito della madre, determinativo di ecchimosi e avere saputo dai figli che tale accadimento non era stato isolato, essendosi verificati altri episodi simili in presenza della madre, che era rimasta inerte - temendo per l'incolumità dei due minori, aveva deciso di tenerli con sé, al fine di tutelarli, permettendo alla madre di vederli in presenza in una terza persona e senza la figura del Roio, determinandosi, inoltre, a depositare, in data 4.7.2019, ricorso per la modifica delle condizioni di affido dei figli; la difesa ha, quindi, riportato che il padre, in data 25.5.2019, ha presentato denuncia/querela per il reato di lesioni personali e maltrattamenti nei confronti di **Persona_3**, il quale è stato rinviato a giudizio ai sensi dell'art. 571 co. 2 cp, mentre la denuncia presentata dalla **Pt_1** nei confronti del **CP_1** per la condotta di sottrazione dei figli e per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, è stata archiviata per mancanza di prove.

La difesa **CP_1**, richiamando la funzione pubblicistica di deterrenza e di punizione dell'art. 709 ter cpc, quale mezzo di coercizione, volto a fare cessare un comportamento illecito, ha, quindi, eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della **Pt_1** in relazione all'effettività del danno ed al pregiudizio subito dai minori ed ha, sul punto, affermato che nell'attualità il padre sta osservando il provvedimento giudiziario relativo all'affido dei figli e sta versando, nonostante le difficoltà economiche, il contributo al loro mantenimento, risultando creditore nei confronti della **Pt_1** della somma di 10.035,00 euro per spese straordinarie; la difesa ha, quindi, affermato la corretta valutazione operata dal Tribunale in relazione alla mancanza dei presupposti per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 709 ter cpc, non potendo il comportamento attuato dal padre nei confronti dei figli, segnatamente ad averli trattenuti presso di sé, essere inquadrato alla stregua di una grave inadempienza agli obblighi del provvedimento del 29.4.2015 del Tribunale di Milano, avendo il **CP_1** agito a tutela della prole, in ragione di un grave evento consumato ai danni del figlio **Per_1** avuto, altresì, riguardo alle ricadute psicologiche sul minore di tale evento, costituente condotta penalmente rilevante; a tale proposito la difesa ha affermato che la condotta posta in essere dal padre a tutela dei figli, non è stata ritenuta penalmente rilevante dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha disposto l'archiviazione del procedimento radicatosi in capo al **CP_1** a seguito della denuncia sporta dalla **Pt_1**, (essendo stata rilevata la volontà del medesimo di esercitare il diritto-dovere di tutela nell'interesse del figlio minore, rispetto ad una situazione sopravvenuta, rappresentata dalle lesioni a lui inferte dall'attuale marito della madre), mentre il profilo aggressivo ^{Per_}personologico del **CP_1** ed i tratti di rigidità caratteriale, sono stati confermati dalle valutazioni psicodiagnostiche espletate nel corso della CTU di primo grado; la difesa ha, inoltre, affermato che il **CP_1** ha sempre onerato il proprio dovere di mantenere i figli nonostante le proprie difficoltà economiche, provvedendo a versare anche parzialmente il mantenimento rivendicato dalla madre, essendo, comunque, dette questioni oggetto di separato procedimento, pendente avanti il Tribunale di Milano, con prossima udienza fissata al 16.11.2022.

La difesa ha, poi, evidenziato la cessata materia del contendere, stante la carenza di interesse della **Pt_1** nella continuazione del presente procedimento, avuto riguardo al fatto che, nell'attualità,

non si ravvisano comportamenti del CP_1 in violazione di quanto statuito dal Tribunale in merito alla gestione dei minori ed ha, infine, stigmatizzato il comportamento della difesa di controparte, rilevante ai sensi dell'art. 48 del Codice deontologico forense, segnatamente all'intervenuta produzione nel giudizio delle comunicazioni intercorse tra colleghe.

4. All'udienza del 12.10.22, sono comparsi i difensori delle parti e Parte_1 personalmente.

In particolare, la difesa Pt_1, ripercorrendo i motivi di reclamo, ha affermato l'arbitrarietà dell'allontanamento dei figli dalla madre operato dal padre ed il rifiuto dello stesso di consentire contatti liberi ed ha riferito che l'assegno di mantenimento dovuto dal CP_1, quale contributo al mantenimento dei due minori, non è mai stato versato con regolarità.

Parte_1, ha, a sua volta dichiarato, che i figli, quando ritornano dagli incontri con il padre, sono molto nervosi e bisognosi di essere tranquillizzati, riportando discussioni intervenute con il genitore ed atteggiamenti svalutanti nei confronti della madre. Parte reclamante ha, inoltre, affermato di avere avviato un percorso di sostegno psicologico e che a favore dei due minori non è attivo alcun supporto, avendo il padre negato il consenso.

La difesa CP_1, opponendosi alle censure di parte avversa e riportandosi alla propria memoria difensiva, ha evidenziato che il CP_1 ha avuto difficoltà economiche che non gli hanno permesso di versare regolarmente le somme dovute a titolo di mantenimento della prole e che, comunque, ha provveduto a versare le spese straordinarie per importi maggiori a quelli dovuti.

All'esito la Corte, preso atto della impossibilità delle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa, sentito il PG, che ha chiesto il rigetto del reclamo e le difese, che si sono riportate alle proprie conclusioni, ha riservato la decisione.

5. Ritiene la Corte che i motivi di reclamo non meritino accoglimento e che conseguentemente il decreto impugnato debba essere integralmente confermato.

Preliminarmente, non si ravvisano i presupposti per una dichiarazione di cessata materia del contendere, come richiesto dalla difesa di parte reclamata, sussistendo, ad avviso del Collegio, interesse in capo alla parte reclamante di verificare l'esistenza, nell'attualità, di gravi inadempienze o di comportamenti pregiudizievoli posti in essere dal padre ai danni dei figli, anche alla luce del parziale e non contestato, perdurante inadempimento da parte del CP_1 all'obbligo di contribuire al mantenimento dei due minori, nei termini prescritti dalla sentenza di divorzio.

Passando all'analisi dei motivi di reclamo, con riferimento alla dedotta condotta pregiudizievole posta in essere dal padre in relazione all'arbitrario allontanamento dei due minori dall'abitazione della madre, osserva la Corte che, allo stato, i due minori hanno fatto rientro presso la casa materna e che pertanto la condotta posta in essere dal padre è cessata, avendo l'uomo, da tale momento, rispettato la decisione assunta dal Tribunale di Milano in data 28.4.2021 (in questa sede reclamata da parte Pt_1), sia con riferimento al collocamento prevalente dei figli, sia con riferimento alla regolamentazione degli incontri con gli stessi.

Va, inoltre, rilevato, quanto alla pregressa condotta di allontanamento della prole dall'abitazione materna, agita arbitrariamente dal CP_1, che nella stessa non si ravvisano né ipotesi di gravi inadempienze, né condotte pregiudizievoli ai danni dei figli, suscettibili di positivo apprezzamento ai sensi degli artt. 709 ter cpc (non sussistendo i presupposti di cui all'art. 614 bis cpc, stante l'intervenuta cessazione della condotta inadempiente).

In particolare, si osserva che la condotta paterna, consistita nel temporaneo allontanamento dei figli dalla casa della madre e nella conseguente riduzione degli incontri con la genitrice, non può qualificarsi alla stregua di un "inadempimento", rilevante ai sensi dell'art. 709 ter cpc, avendo il CP_1 agito per tutelare i minori da una situazione di possibile pericolo, rappresentata da un evento pregiudizievole, (accertato nella sua effettività a mezzo di certificazione medica ed al quale sono conseguiti una denuncia ed il radicamento di un procedimento penale, culminato nella richiesta di rinvio a giudizio dell'autore della condotta lesiva), che in quel momento doveva essere approfonditamente verificata nella sua portata, al fine di valutare l'occasionalità dell'episodio o la sussistenza di un clima familiare violento ai danni dei figli, agito dal marito della madre e dalla stessa non sufficientemente contrastato.

A tale riguardo appaiono rilevanti, non solo l'archiviazione della denuncia penale sporta dalla Pt_1 nei confronti del CP_1 ai sensi dell'art. 388 cp, (essendo stata esclusa dal Gip la sussistenza di condotte penalmente rilevanti, avendo il padre trattenuto presso di sé i figli in forza dell'esercizio del diritto/dovere di tutela del loro preminente interesse), ma altresì il fatto che il Tribunale ordinario di Milano, adito della questione dallo stesso padre, non ha immediatamente assunto provvedimenti urgenti di ripristino della situazione *quo ante* e della relazione tra madre e figli, se non nel corso della disposta CTU, nell'ambito della quale l'A.G. procedente ha conferito un ampio mandato di indagine finalizzato a verificare la natura delle relazioni familiari, anche con riferimento al marito della Pt_1, rispetto al quale, peraltro, l'approfondimento psicodiagnostico, ha evidenziato tratti aggressivi e rigidi, che in parte hanno confermato le preoccupazioni paterne.

Quanto, poi, all'aspetto dell'eventuale pregiudizio arrecato ai figli in ragione del loro allontanamento dalla casa materna e delle conseguenti cautele adottate negli incontri con la madre, (in quanto ritenuta dal CP_1 non sufficientemente tutelante rispetto ai comportamenti tenuti dal marito nei confronti dei minori), si osserva che, se è pur vero che la CTU ha affermato la sussistenza di una condizione di sofferenza di entrambi, conseguente agli agiti paterni, che inevitabilmente hanno alterato i loro equilibri di vita, va, tuttavia, rilevato che tale azione deve essere valutata *ex ante*, non potendo essere scorporata dall'approccio di tutela e di protezione che la ispirava e dall'autentica convinzione paterna che i due figli si trovassero in una situazione di attuale e concreto pericolo.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, non si ravvisano nella condotta paterna profili di gravi inadempienze e di pregiudizio ai danni dei minori suscettibili di essere sanzionati ai sensi dell'art. 709 ter cpc, rilevandosi, di contro, che proprio alla luce dell'espletata CTU, il vero e preoccupante elemento di grave pregiudizio ai danni di Per_1 e Per_2 foriero di rischi evolutivi, è rappresentato dalla perdurante accesa conflittualità che, nell'attualità, connota la relazione dei genitori, fattore che, come correttamente affermato dai giudici di prime cure, non ha consentito una composizione della vicenda più equilibrata e meno onerosa per i due minori.

Parimenti, priva di fondamento, appare la censura mossa al decreto di primo grado, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 709 ter cpc in relazione ai dedotti comportamenti paterni di inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli minori.

A tale proposito va rilevato che con recente pronuncia del 10.7.2020 n. 145, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 709 ter co. 2 cpc va interpretato nel senso che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento della prole, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non rientra tra le condotte inadempienti per le quali può essere irrogata la sanzione pecuniaria

“amministrativa” di cui al n. 4 della medesima disposizione, riguardando tale sanzione le sole obbligazioni infungibili relative alla responsabilità genitoriale e all’affidamento dei minori.

Quanto, poi, alla possibilità di una pronuncia ai sensi dell’art. 709 ter co. 2 n. 1),2) e 3) cpc osserva la Corte che nel caso che qui ci occupa, parte reclamante non ha fornito la prova della sussistenza di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio ai minori o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento.

In particolare si osserva che il padre, ancorché con modalità incostanti e parziali, ha documentato il versamento di somme a titolo di mantenimento dei figli (cfr. doc. 6) e che, nell’attualità, risulta pendente un giudizio ordinario per il recupero delle somme non versate, nell’ambito del quale sarà accertata la reale entità del lamentato inadempimento, che, pertanto, anche alla luce della complessiva situazione economico patrimoniale delle parti (la madre è titolare e socio accomandatario della *Organizzazione_1* operante nel settore dell’acquisto, finanziamento, costruzione, ristrutturazione e vendita di beni immobili), non pare connotato dagli indici di gravità richiesti dalla norma invocata.

Va, inoltre, osservato che parte reclamante non ha comprovato il concreto pregiudizio derivato ai figli da tale comportamento paterno, rilevandosi, al riguardo, che il pregiudizio contemplato dall’ art. 709 ter co. 2 cpc non discende automaticamente dal dedotto inadempimento, essendo necessaria l’allegazione e la dimostrazione dell’effettiva sussistenza di un danno, in capo al figlio o al genitore che invoca la misura, derivante dal comportamento genitoriale inadempiente.

Nel caso in esame, come correttamente affermato dalla difesa *CP_1* , parte reclamante non ha assolto l’onere probatorio di dimostrare il pregiudizio subito, non avendo documentato le ricadute nella vita dei due minori, anche in termini di perdita di opportunità o di aspettative deluse, imputabili all’irregolarità dei versamenti paterni.

Pur riaffermandosi, in questa sede, gli obblighi di mantenimento cui è tenuto il padre e l’importanza del puntuale versamento del contributo economico da parte di entrambi i genitori, al fine di assicurare un equilibrato e sereno percorso di crescita della prole ed auspicandosi una maggiore presenza del padre nella vita dei figli, anche sotto il profilo del loro mantenimento economico, ritiene la Corte che la specifica censura di parte debba, tuttavia, essere rigettata, per le ragioni sopra esposte.

Avuto riguardo a quanto riferito dalla madre nel corso dell’odierna udienza in relazione allo stato di disagio manifestato dai figli al rientro dai periodi di pernottamento presso il padre e tenuto conto degli esiti delle valutazioni psicodiagnostiche operate in sede di CTU, dalle quali sono emersi aspetti di sofferenza psicologica in entrambi i minori, i quali, nell’attualità, non fruiscono di alcun supporto terapeutico, si ritiene opportuno, in forza dei poteri officiosi spettanti al giudice a tutela di soggetti minorenni, incaricare l’Ente affidatario, al quale, con il provvedimento di primo grado sono state demandate le decisioni anche in ambito sanitario, di attivare a favore di [...] *Per_1* e *Per_2* un sostegno psicologico che li accompagni nell’elaborazione e nella gestione della complessa situazione familiare.

Parimenti, il Servizio territoriale provvederà ad assicurare adeguati sostegni e supporti ai genitori, ove dagli stessi accettati, volti a supportarli nell’individuazione di modalità relazionali e comunicative maggiormente funzionali al benessere dei figli, all’elaborazione del conflitto e ad un più adeguato esercizio della genitorialità.

Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, conseguono alla soccombenza.

Sussistono, infine, i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte , definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il reclamo proposto da *Parte_1* avverso il decreto reso dal Tribunale di Milano in data 28.4.2021 e, per l'effetto, lo conferma integralmente;
2. incarica l'Ente affidatario, *Org_2* , di attivare a favore dei minori, [...] *Persona_5* e *Per_2* un sostegno psicologico che li accompagni nell'elaborazione e nella gestione della complessa situazione familiare, assicurando adeguati sostegni e supporti ai genitori, ove dagli stessi accettati, volti a supportarli nell'individuazione di modalità relazionali e comunicative maggiormente funzionali al benessere dei figli, all'elaborazione del conflitto e ad un più adeguato esercizio della genitorialità.
3. condanna la reclamante, *Parte_1* , alla rifusione delle spese di lite del presente reclamo che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre ad IVA e CPA nella misura di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'13 comma quater del DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis.

Così deciso in Milano il 12 ottobre 2022

Il Presidente est.

dott. Valentina Paletto

Si comunichi a cura della Cancelleria al Servizio sociale del Comune di Milano per quanto di competenza.